

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침

◇ 제 · 개정 이유

- 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제정('23.7.18. 시행)에 따라 기존 훈령 명칭을 변경하고 스토킹 예방 지침 내용을 반영
 - 스토킹 범죄 정의 및 근거 명시, 예방 교육 실시 및 방지조치 강화 등

◇ 주요내용

- 훈령 명칭 변경
 - 제명 "국립현대미술관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방지침"을 "국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침"으로 함
- 조사 접수 시 관계부서에 사건 이관 (안 제8조의2)
 - 접수된 스토킹 사건이 직장 내 괴롭힘, 갑질 사건에 해당하는 경우 담당부서에 사건 이관
- 스토킹피해자 보호조치 의무 신설(안 제10조의 2)
 - 행위자의 징계 의결이 있기 전에도 피해자 보호를 위한 사전조치 구체화
- 위원회 운영의 구체화(안 제13조)
 - 위원장의 직무수행 불가시 위원장이 지명한 위원이 그 직을 대행

◇ 참고사항

- 가. 관계법령 : 생 략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 관계부서 협의 예정
- 라. 기 타 : 신 · 구조문대비표(별첨)

현행	개정안
<u>국립현대미술관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침</u> 제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조, 「문화체육관광부 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 지침」에 따라 국립현대미술관장이 <u>성희롱·성폭력</u>(2차 피해 포함) 예방과 <u>성희롱·성폭력</u> 사건처리를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제2조(적용범위) ① 이 지침의 적용 범위는 국립현대미술관직원(국립현대미술관장과 고용관계에 있는 자를 포함한다)에게 적용되며, 국립현대미술관의 통제 범위 내에 있는 것으로 인정되	<u>국립현대미술관 성희롱·성폭력·<u>스토킹</u> 및 2차 피해 예방 지침</u> 제1조(목적) ----- ----- ----- ----- -----제18조, 「<u>스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률</u>」 제5조 및 <u>같은 법 시행령 제3조</u>, 「문화체육관광부 성희롱·성폭력·<u>스토킹</u> 및 2차 피해 예방 지침」--- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u>--- <u>사건처리</u>-----. 제2조(적용범위) ① ----- ----- ----- ----- -----

거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력 사건 및 2차 피해를 포함한다.

② (생략)

③ 성희롱·성폭력 피해(2차 피해 포함) 구제와 관련하여 다른 법령에서 따로 정한 절차가 있는 경우에는 그 법령에 따른다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 2. (생략)

<신설>

3. (생략)

제4조(관장의 책무) ① 국립현대미술관장(이하 “관장”이라 한다)은 성희롱·성폭력 방지를 위한 다음 각 호의 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다.

1. 성희롱·성폭력(2차 피해 포함) 예방 교육의 실시

2. 성희롱·성폭력 고충상담창

----- 성희롱·성폭력·[스토킹](#) -----.

② (현행과 같음)

③ 성희롱·성폭력·[스토킹](#) -----

-----.

제3조(정의) -----
-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. “스토킹”이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1

4. (현행 제3호와 같음)

제4조(관장의 책무) ① -----

--- 성희롱·성폭력·[스토킹](#) 방
지-----

----- 성
희롱·성폭력·[스토킹](#) 발생 ---

-----.

1. 성희롱·성폭력·[스토킹](#)-----

2. 성희롱·성폭력·[스토킹](#) --

구의 설치·운영

3. 성희롱·성폭력 고충처리절차 및 매뉴얼 마련

4. 성희롱·성폭력 피해자의 보호 및 2차 피해 예방

5. 성희롱·성폭력 근절 의지 및 가해자 무관용의 원칙 천명

6. 소속 직원에 대한 성희롱·성폭력 예방 홍보

7. 성희롱·성폭력 예방 교육 참석 및 관련 예산 확보

8. (생략)

② 관장은 제1항에 따른 제반 조치 시행을 위하여 성희롱·성폭력(2차 피해 포함) 방지 조치 추진 계획을 수립·시행하여야 한다.

③ (생략)

제5조(상급기관의 관리·감독 강화) ① 성희롱·성폭력 행위자 및 피해자에게 2차 피해를 주는 행위를 한 자가 국장급 이상이거나 인사담당 부서장인 경우에는 이 지침 제2조에도 불구하고

3. 성희롱·성폭력 · 스토킹 --

4. 성희롱·성폭력 · 스토킹 --

5. 성희롱·성폭력 · 스토킹 --

--

6. ----- 성희롱·성폭력 · 스토킹 -----

7. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

8. (현행과 같음)

② -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

③ (현행과 같음)

제5조(상급기관의 관리·감독 강화) ① 성희롱·성폭력·스토킹 행위자 -----

고, 문화체육관광부(이하 “문체부”라 한다)에 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 문체부의 지휘·감독을 받도록 한다.

② (생 략)

제6조(성희롱·성폭력 고충상담 창구) ① 「양성평등기본법 시행령」 제19조 및 제20조에 따른 성희롱·성폭력 예방 업무와 소속 직원의 성희롱·성폭력 관련 고충상담 등을 위하여 행정지원과에 성희롱·성폭력 고충상담 창구(이하 “고충상담창구”라 한다)를 둔다. 다만 성희롱·성폭력 고충상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 고충상담창구 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

② 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 2인 이상 지정하되, 남성 및 여성이 각각 1인 이상 포함되도록 구성한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음

----- 성희롱·성폭력·
스토킹 고충-----

-----.

② (현행과 같음)

제6조(성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구) ① -----

----- 성희롱·성폭력·스
토킹 -----
--- 성희롱·성폭력·스토킹
고충상담창구-----
----- . --- 성희롱·성폭력
·스토킹 고충 상담-----

-----.

② -----
----- 성희롱·성폭력·스
토킹 -----

-----.

③ -----

각호와 같다.

1. 성희롱·성폭력 피해(2차 피해 포함)에 대한 상담, 성희롱·성폭력 고충에 대한 접수 및 처리
2. 제8조의2에 따른 성희롱·성폭력 사건(2차 피해 포함)에 대한 조사의 협력·지원에 관한 사항
3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력 고충 처리 절차 및 매뉴얼에 관한 사항
6. 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육·홍보 등

④ (생략)

⑤ 관장은 고충상담원의 업무를 위하여 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다.

1. 성희롱·성폭력 피해 상담 및 고충상담원 업무 역량 강화를 위한 외부 전문기관 교

-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 피해----- 성희롱·성폭력·스토킹 고충-----
2. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----
3. 성희롱·성폭력·스토킹 --
4. 성희롱·성폭력·스토킹 --
5. 성희롱·성폭력·스토킹 --
6. 성희롱·성폭력·스토킹 --

④ (현행과 같음)

⑤ -----

1. 성희롱·성폭력·스토킹 ----

육 수강

2. 신규로 지정된 고충상담원에
대한 전문교육

3. 4. (생략)

제6조의2(온라인 상담창구) 성희
롱·성폭력 고충상담 활성화를
위해 온라인 상담창구를 설치·
운영한다.

제7조(예방교육) ① 관장은 매년
성희롱·성폭력 예방 교육의 실
시 시기·내용·방법 등에 관한
세부 실시계획을 수립하여야 하
며, 이 경우 2차 피해 예방교육
실시계획을 통합하여 수립할 수
있다.

② 제1항에 따른 성희롱·성폭
력 예방교육은 전문가 강의, 시
청각 교육 또는 사이버교육 등
의 방법으로 매년 1시간 이상
실시하되 최소 1회는 대면 교육
으로 실시하여야 하며, 2차 피
해 예방에 관한 사항을 포함하
여 실시한다.

1. 성희롱·성폭력 관련 법령

2. -----
-- 전문교육(지정된 날로부터
3개월, 불가피한 상황이 발생
한 경우 6개월 이내)

3. 4. (현행과 같음)

제6조의2(온라인 상담창구) 성희
롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

제7조(예방교육) ① -----
성희롱·성폭력·스토킹 ----

-----.

② ----- 성희롱·성폭
력·스토킹 -----

-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 --

2. 성희롱·성폭력 발생 시의
처리절차 및 조치기준

3. 성희롱·성폭력 피해자 등에
대한 고충상담 및 구제절차

4. 성희롱·성폭력 행위자에 대
한 징계 등 제재조치

5. (생략)

6. 민원인, 고객 등에 의한 성희
롱·성폭력 예방과 발생 시
대처 방안

7. 기타 성희롱·성폭력 예방에
관한 사항 등

③ 관장은 신규 임용된 직원에
대하여 임용된 날부터 2개월 이
내에 성희롱·성폭력 예방교육
을 실시하여야 하며, 교육의 효
과를 높이기 위하여 고위공무원
및 관리자를 대상으로 한 성희
롱·성폭력 예방 교육을 별도로
실시할 수 있다.

제8조(고충상담의 신청) ① 성희
롱·성폭력 고충상담 등을 원하
는 소속 직원은 별지 제2호 서
식에 따른 서면 또는 전화·통

2. 성희롱·성폭력·스토킹 --

3. 성희롱·성폭력·스토킹 --
----- 구제절차 및
보호조치

4. 성희롱·성폭력·스토킹 --

5. (현행과 같음)

6. ----- 업무관련성
있는 제3자에 의한 스토킹 --

7. --- 성희롱·성폭력·스토
킹 -----

③ -----

--- 성희롱·성폭력·스토킹 예
방교육-----

실시하여야 한다.

제8조(고충상담의 신청) ① 성희
롱·성폭력·스토킹 -----

신 등의 방법으로 고충상담창구 또는 온라인 상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

② 고충상담원은 제1항의 상담 신청을 받은 경우 지체 없이 상담에 응하여야 하고, 상담을 한 경우에는 별지 제3호 서식의 성희롱·성폭력 고충상담일지를 작성하여야 한다.

제8조의2(조사 신청) ① 성희롱·성폭력 사건에 대한 조사를 원하는 피해자 등(피해자의 대리인을 포함한다)은 별지 제4호 서식의 조사 신청서를 제출하여야 하며, 고충상담원은 조사 신청서를 접수한 후 별지 제4의2호 서식의 접수증을 신청인에게 발급하고 피해 발생사실을 관장에게 보고한다.

② ~ ④ (생략)

<신설>

제10조(피해자 등 보호 및 비밀

-----.

② -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----
-----.

제8조의2(조사 신청) ① 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 고충상담원은 제1항에 따라 접수한 스토킹 사건이 직장 내 괴롭힘, 갑질 사건에 해당하는 경우에는 담당부서에 사건을 이관할 수 있다.

제10조(피해자 등 보호 및 비밀

유지) ① 관장(인사·복무 등에 관한 권한을 관장으로부터 위임 받은 자를 포함한다)은 피해자, 신고자, 조력자, 대리인, 참고인 등에 대하여 고충상담 및 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1. ~ 10. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

<신설>

유지) ① -----

----- 협력,
제10조의 2의 보호조치 요구·신청 -----
-----.

1. ~ 10. (현행과 같음)

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제10조의2(스토킹피해자 보호조

치) ① 관장은 직장 내에서 스토킹이 발생한 경우 피해자의 안전한 업무환경을 위하여 근무 시간 및 장소의 변경, 배치전환 등의 적절한 보호조치를 시행할 수 있으며, 스토킹행위자에게 피해자에 대한 접근금지, 피해자의 근무 장소 및 일정 파악 금지 등 준수할 사항을 고지하여야 한다.

② 관장은 제1항에 따른 보호조치의 원활한 시행을 위해 외부 전문가의 자문을 구할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 보호조치는 행위자에 대한 징계의

결이 있기 전에도 피해자보호 필요성을 고려하여 실시할 수 있고, 이러한 경우에도 피해자의 의사를 고려하여야 한다.

④ 제1항에 따른 보호조치는 스토킹이 사실이 아닌 것으로 판단된 경우에 종료할 수 있다.

⑤ 관장은 제1항에 따른 보호조치를 시행함에 있어 피해자의 신원, 피해 내용 등이 다른 사람에게 누설되지 않도록 해야 한다.

⑥ 관장은 기관 또는 단체 내에서 스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다.

제11조(조사결과에의 보고) ① 고충 상담원은 성희롱·성폭력 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 관장에게 보고하여야 한다.

② (생략)

제12조(성희롱·성폭력고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성

제11조(조사결과에의 보고) ① 조사자는 성희롱·성폭력·**스토킹** -----

--.

② (현행과 같음)

제12조(성희롱·성폭력·**스토킹** 고충심의위원회의 설치 및 구성)

희롱·성폭력 및 2차 피해 사안의 처리와 관련하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② (생략)

③ 위원회의 위원장은 기획운영 단장으로 하고, 내부위원은 행정지원과장, 위원장이 지명하는 사무관(또는 연구관)급 이상 공무원 2인으로 하며, 외부위원은 위원장이 위촉하는 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가 또는 법률전문가 2인으로 구성한다.

④ ~ ⑥ (생략)

⑦ 성희롱·성폭력 사건 처리는 위원회를 반드시 경유하도록 한다. 다만 조사 중지 등 예외적인 사유가 있는 경우는 제외한다.

제13조(위원회의 회의) ① ~ ③ (생략)

④ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결할 수 있으며, 필요시 당사자를 출석시켜 의견을 들을 수 있다. 단, 피해자 등은 본인의 동의 없이 출석시킬 수 없다.

① -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회-----.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----.

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ 성희롱·성폭력·스토킹 -----

--. -----.

제13조(위원회의 회의) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----

-----.

---.

1. 성희롱·성폭력 여부의 판단
(2차 피해 포함)

2. 가해자 교육 등 재발방지대책 수립

3. 피해자 보호조치 및 2차 피해 방지 대책

<신 설>

⑤ (생 략)

제14조(사건의 종결 등) ① 위원회의 심의 결과 성희롱·성폭력에 해당하는 경우에는 관장에게 보고하고, 인사담당자에게 통보한다.

② 제13조에 따른 위원회 심의 결과는 별지 제9호 서식에 따라 당사자에게 통보하고, 심의결과 성희롱·성폭력에 해당 되지 않는 경우에는 사건을 종결한다.

제15조(징계) ① (생 략)

② 관장은 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 제10조에 따른 피해를 발생시킨 자를 관련 법

1. 성희롱·성폭력·스토킹 -----

2. ----- 교육, 피해자 보호조치, 2차 피해 방지 -----

<삭 제>

⑤ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

⑥ (현행 제5항과 같음)

제14조(사건의 종결 등) ① -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹-----

---.

② -----

성희롱·성폭력·스토킹-----
-----.

제15조(징계) ① (현행과 같음)

② ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

령에 따라 징계하여야 한다.

③ (생략)

④ 관장은 조사 결과 성희롱·성폭력 발생 사실이 확인되면 공무원인 가해자에게 「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정」 제6조에 따른 조치를 할 수 있다.

⑤ 조사 중인 성희롱·성폭력 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

제16조(재발방지조치) ① 제13조에 따른 위원회의 심의결과 성희롱·성폭력에 해당하는 경우 사건이 접수된 날(조사신청이 접수된 날)로부터 3개월 이내에 재발방지대책(2차 피해 포함)을 수립·시행하고 여성가족부와 문체부에 제출하여야 한다.

② 관장은 성희롱·성폭력(2차 피해 포함) 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력 예방교육, 성희롱·성폭력의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

-----.

③ (현행과 같음)

④ ----- 성희롱·성폭력·스토킹 발생 -----

-----.

⑤ ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

제16조(재발방지조치) ① -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

-----.

② ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----
----- 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육,
성희롱·성폭력·스토킹 -----
-----.

③ ----- 성희롱 · 성폭력·스토
킹-----

--.

④ (현행과 같음)

국립현대미술관예규 제0호 국립
현대미술관 성희롱·성폭력·스
토킹 및 2차 피해 예방 지침 부칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 국립현대미술관장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 9월 30일 기준으로 매3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별지 제1호 서식] 성희롱성폭력 **스토킹** 수 및 처리 대장

[illegible]

[별지 제2호 서식] 성희롱·성폭력 고충상담 신청서

성희롱·성폭력 고충상담 신청서				
신청인 구분	☐ 피해자 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 고발, 제보)			
신청인	디지털 식별코드	익명, 가명 가능	성별	
	휴대전화		전자우편	
희망하는 상담방식	☐ 유선 ☐ 메일 ☐ 대면 ☐ 기타			
피해자 (신청인과 피해자가 다른 경우)	성명		소속부서	
	성별		직급	
행위자	성명		소속부서	
	성별		직급	
피해내용	언제, 어디서, 어떤 피해가 발생했는지 6하 원칙에 따라 작성해주시기 바랍니다.			
행위자와 공간분리 여부	☐ 공간분리 되어 있음 ☐ 공간 분리되어 있지 않음			
다른 기관· 조직 요청 여부	☐ 있음 ☐ 없음			
	있다면 언제, 어느 기관에 하셨습니까? : 기관 예시, 수사기관(경찰, 검찰), 국가인권위원회, 인사혁신처 인사신문고, 성희롱·성폭력 신고상담기관 (여성긴급전화, 해바라기센터, 한국여성인권진흥원, 한국여성의전화 등)			
증인 및 증거유무	피해사실을 잘 알고 있는 사람 또는 증명하는데 도움이 되는 증거나 자료를 써 주시기 바랍니다.			
「국립현대미술관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방지침」 제8조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. *가명 가능, 익명신청 시 생략 가능 년 월 일 (서명 또는 인) 국립현대미술관장 귀하				

[별지 제3호 서식] 성희롱·성폭력 고충 상담일지

성희롱·성폭력 고충 상담일지				
고충상담원 (담당자)	성명		접수번호	
	접수일자		접수방법	
피상담자 (상담신청인)	D식별코드 (성별)	※ 가명 작성 시 소속, 직급, 연락처 등 생략 가능	소속	
	연락처		직급	
	e-mail			
	피해자와의 관계	☐ 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 고발, 제보)		
상담신청요지	※ 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 6하 원칙에 의해 기재			
상담내용	※ 상담일시, 상담방법, 상담내용 등 기재			
처리결과	상담종결	종결일자		
		종결사유	※ 조사신청서 제출, 인사조치만 원하는 경우, 행위자의 사과와 재발방지조치 등	

[별지 제2호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담 신청서

성희롱·성폭력·스토킹 고충상담 신청서				
신청인 구분	☐ 피해자 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 고발, 제보)			
신청인	디지털 식별코드	익명, 가명 가능	성별	
	휴대전화		전자우편	
희망하는 상담방식	☐ 유선 ☐ 메일 ☐ 대면 ☐ 기타			
피해자 (신청인 과 피해자가 다른 경우)	성명		소속부서	
	성별		직급	
행위자	성명		소속부서	
	성별		직급	
피해내용	언제, 어디서, 어떤 피해가 발생했는지 6하 원칙에 따라 작성해주시기 바랍니다.			
행위자와 공간분리 여부	☐ 공간분리 되어 있음 ☐ 공간 분리되어 있지 않음			
다른 기관· 조직 요청 여부	☐ 있음 ☐ 없음			
	있다면 언제, 어느 기관에 하셨습니까? : 기관 예시, 수사기관(경찰, 검찰), 국가인권위원회, 인사혁신처 인사신문고, 성희롱·성폭력 신고상담기관 (여성긴급전화, 해바라기센터, 한국여성인권진흥원, 한국여성의전화 등)			
증인 및 증거유무	피해사실을 잘 알고 있는 사람 또는 증명하는데 도움이 되는 증거나 자료를 써 주시기 바랍니다.			
「국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침」 제8조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. *가명 가능, 익명신청 시 생략 가능 년 월 일 (서명 또는 인) 국립현대미술관장 귀하				

[별지 제3호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충 상담일지

성희롱·성폭력·스토킹 고충 상담일지				
고충상담원 (담당자)	성명		접수번호	
	접수일자		접수방법	
피상담자 (상담신청인)	D식별코드 (성별)	※ 가명 작성 시 소속, 직급, 연락처 등 생략 가능	소속	
	연락처		직급	
	e-mail			
	피해자와의 관계	☐ 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 고발, 제보)		
상담신청요지	※ 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 6하 원칙에 의해 기재			
상담내용	※ 상담일시, 상담방법, 상담내용 등 기재			
처리결과	상담종결	종결일자		
		종결사유	※ 조사신청서 제출, 인사조치만 원하는 경우, 행위자의 사과와 재발방지조치 등	

성희롱·성폭력 사건 조사 신청서					
접수 번호	접수일		담당 자 (서명)		
당사 자	신고인 (피해자)	성명(성 여)	(남,)	디지털 식별코 드	
		소속		직급	
		연락처		전자우 편	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		성별	
		소속		직업	변호사, 노무사 등
		연락처		전자우 편	
	피신고인 (행위자)	성명		성별	
		소속		직급	
		연락처		전자우 편	
신청 내용	※ 6차 원칙에 따른 피해 내용, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기재합니다.				
요구 사항	파견근무, 전보, 근무장소 변경, 휴가사용 등				
피해 자 의견	1. 본 조사신청서에 따른 성희롱·성폭력 사건 발생 사실을 「양성평등기본법」 제31조의2 제1항 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항에 따라 여성가족부에 통보할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오 찬성() 반대()				
	2. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 조사 신청서 내용이 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 제1항(업무상 위력 등에 의한 추행), 「형법」 제303조 제1항(업무상 위력 등에 의한 간음)에 해당하는 경우에는 문화체육관광부장관 명의의 수사기관에 신고할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오 찬성() 반대()				
「국립현대미술관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방지침」 제8조의2제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신고인(피해자) (서명 또는 인) 국립현대미술관장 귀하					
첨부서류 : 대리인의 경우 위임장 첨부					

조사신청사건 접수증					
신고인	신고인	성명(성별)	(남, 여)	디지털 식별코 드	
		소속		직급	
		연락처		전자우 편	
	대리인 ※ 대리인의 신청하는 경우	성명		성별	
		소속		직업	변호사, 노무사 등
		연락처		전자우 편	
접수 번호			접수일		
「국립현대미술관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방지침」 제8조의2제1항에 따라 위와 같이 발급합니다. 년 월 일 국립현대미술관장					

성희롱·성폭력 스토킹 사건 조사 신청서						
접수 번호	접수일		담당 자		(서명)	
당사 자	신고인 (피해자)	성명(성 별)	여	(남,	다지털 식별코 드	
		소속			직급	
		연락처			전자우 편	
	※ 대리인이 신청하는 경우	대리인 성명			성별	
		소속			직업	변호사, 노무사 등
		연락처			전자우 편	
	피신고인 (행위자)	성명			성별	
		소속			직급	
		연락처			전자우 편	
신청 내용	※ 6하 원칙에 따른 피해 내용, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기재합니다.					
요구 사항	과건근무, 전보, 근무장소 변경, 휴가사용 등					
피해 자 의견	1. 본 조사신청서에 따른 성희롱·성폭력 사건 발생 사실을 「양성평등기본법」 제31조의2 제1항 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조4 제1항에 따라 여성가족부에 통보할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오					
	찬성()		반대()			
	2. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 조사 신청서 내용이 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 제1항(업무상 위력 등에 의한 추행), 「형법」 제303조 제1항(업무상 위력 등에 의한 간음)에 해당하는 경우에는 문화체육관광부장관 명의로 수사기관에 신고할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오					
찬성()		반대()				
「국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침」 제8조의2제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신고인(피해자) (서명 또는 인) 국립현대미술관장 귀하						
첨부서류 : 대리인의 경우 위임장 첨부						

조사신청사건 접수증					
신고인	신고인	성명(성별)	(남, 여)	디지털 식별코드	
		소속		직급	
		연락처		전자우편	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명		성별	
		소속		직업	변호사, 노무사 등
		연락처		전자우편	
접수 번호			접수일		
「국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침」 제8조의2제1항에 따라 위와 같이 발급합니다. 년 월 일 국립현대미술관장					

[별지 제8호 서식] 기피 신청서

기피 신청서	
접수일	
신청인	성명
	연락처
신청 취지	
신청 원인	
소명 방법	
「국립현대미술관 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방지침」 제13조의2제2항에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 국립현대미술관 성희롱·성폭력고충심의위원회 귀중	

<신 설>

[별지 제8호 서식] 기피 신청서

기피 신청서	
접수일	
신청인	성명
	연락처
신청 취지	
신청 원인	
소명 방법	
「국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침」 제13조의2제2항에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 국립현대미술관 성희롱·성폭력고충심의위원회 귀중	

[별지 제9호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 심의 의결서

성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 심의 의결서

1. 사안 개요

- (1) 사건접수번호 :
- (2) 당사자
신고인
피신고인

2. 심의 결정사항

--

년 월 일

국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회

위원장	(서명)
위원	(서명)
위원	(서명)
위원	(서명)
위원	(서명)
위원	(서명)

[별지 제10호 서식]성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회

심의 결과 통보서

성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 통보서
1. 사안 개요 (1) 사건접수번호 (2) 당사자 - 신고인 : - 피신고인 : 2. 심의 결과 (1) 성희롱·성폭력 여부에 대한 판단 (2) 피신고인에 대한 조치 (3) 피해자 보호조치 (4) 2차 피해 방지 등 재발방지대책
년 월 일
국립현대미술관장

[별지 제10호 서식]성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회

심의 결과 통보서

성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 심의결과 통보서
1. 사안 개요 (1) 사건접수번호 (2) 당사자 - 신고인 : - 피신고인 : 2. 심의 결과 (1) 성희롱·성폭력·스토킹 여부에 대한 판단 (2) 피신고인에 대한 조치 (3) 피해자 보호조치 (4) 2차 피해 방지 등 재발방지대책
년 월 일
국립현대미술관장

